



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 5001792-09.2017.4.04.7129/RS

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: CICERA JOSE DOS SANTOS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, reformando a sentença, concedeu o benefício de auxílio-doença desde a DER 13/04/2017 do NB 6182232866 até o término da incapacidade em 30/06/2017 à parte autora, sob o fundamento ser aplicada a regra do artigo 24, parágrafo único, da Lei n. 8213/91, pois tendo o segurado realizado a quarta contribuição após a perda da qualidade de segurado até 01/2017, na DII (03/2017) teria preenchido a carência total necessária até a competência 01/2017 (inclusive), mantendo a filiação ao sistema previdenciário até o início da incapacidade.

Sustenta a parte requerente que o referido posicionamento diverge da orientação firmada por turmas recursais da 2ª, 3ª e da 5ª região, as quais entendem ser possível a aplicação das normas previstas pelas MP n. 739/2016 e MP n. 767/2017 aos fatos que nelas ocorreram, *"como justa medida de aplicação na norma constitucional cogente quanto aos efeitos da medida provisória no ordenamento jurídico"*.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto questionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] *A Medida Provisória n. 739, de 07/07/2016, publicada no dia 08/07/2016, revogou o parágrafo em questão, do que se entendeu que - para aqueles que não haviam ainda computado as doze contribuições (com ou sem a incidência do parágrafo único do artigo 24) -, nos termos do artigo 102, da Lei 8213/91, dever-se-ia exigir, após a nova filiação, o cumprimento da carência total de doze meses sem a perda da condição de segurado como condição para concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. [...]*”.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, “[...] *Posteriormente, a Medida Provisória nº 767, de 06/01/2017, publicada em 06/01/2017, voltou a revogar o referido parágrafo. Novamente, àqueles que mantinham a qualidade de segurado do RGPS na data da vigência da nova MP e que já haviam completado a carência total exigida (incluindo a*



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

***competência janeiro/2017**), seja pela incidência ou não do parágrafo único do artigo 24, o direito ao benefício em nada lhes afetam enquanto mantida a filiação, porquanto a carência uma vez completada não precisa ser refeita. [...]"*

Assim, concluíram os julgadores da Turma Recursal de origem que "[...] A alteração legislativa, na verdade, apenas impede a concessão do amparo por invalidez acaso o segurado se tivesse desvinculado do RGPS e no advento da MP em questão não tivesse ainda completado a carência total de 12 meses com ou sem a utilização do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8213/91 então vigente até 05/01/2017. [...]". Destarte, "[...] Nos demais períodos **em que não havia MP vigente**, aplica-se o artigo 24, parágrafo único, da Lei 8213/91, sem ressalvas, podendo o segurado completar a carência inclusive no período entre as duas Medidas Provisórias. [...]"

No pedido de uniformização, a autarquia previdenciária discute as seguintes questões: "[...] a) a Medida Provisória 739, de 08/07/2016, e a Medida Provisória 767, de 06/01/2017, devem ser aplicadas aos benefícios por incapacidade com fato gerador ocorrido no período das respectivas vigências? b) a Medida Provisória 739 deve ser aplicada quanto à contagem da carência aos benefícios por incapacidade com fato gerador ocorrido no curso de sua vigência, mesmo sem ser convertida em lei ou sem a edição de decreto legislativo disciplinar para as relações jurídicas delas decorrentes? c) a hipótese do alínea "d" viola a regra de exigência de carência da MP 767/2017 ao aplicar ao computar todas as contribuições antes da perda da qualidade de segurado? [...]"

Aduz, também, que "[...] os acórdãos paradigmas decidem que os benefícios em que a data de início da incapacidade (fato gerador) ocorrem durante a vigência da Medida Provisória deverão permanecer por ela regidos [...]"

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que "[...] **Em outubro de 2016 estava em vigor a Medida Provisória nº 739/2016 que, dentre outras disposições, revogou o parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.213/91**, que previa o aproveitamento de contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado, após contar o segurado com 1/3 da carência após a nova filiação. Diante de tal regramento, passou a ser exigido o cumprimento integral da carência de 12 contribuições. Embora a referida medida provisória não tenha sido convertida em lei, perdendo sua vigência em 04 de novembro de 2016, não foi editado decreto legislativo, com o fim de regular as relações jurídicas constituídas sob sua vigência, de forma que, nos termos do que dispõe o artigo 62, § 11, da Constituição da República, tais relações jurídicas continuarão a ser regidas por referida medida provisória. [...]"

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da questão relativa à aplicabilidade das alterações trazidas pelas MP n. 739/2016 e MP n. 767/2017 quanto à contagem da carência aos benefícios por incapacidade com fato gerador ocorrido no curso de sua vigência, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Cabe ressaltar que a Turma Nacional de Uniformização, quando do julgamento do PEDILEF 5002621-03-2015.4.04.7212, apreciando questão análoga, qual seja "a controvérsia diz respeito ao conflito de normas jurídicas no tempo, assunto no qual não se pode descurar da máxima *tempus regit actum*", findou por concluir que "as emendas



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

modificativas implicam nítida recusa da medida provisória no ponto alterado, razão pela qual as novas normas (decorrentes da conversão das emendas) valerão apenas para o futuro, ou seja, a partir da vigência da lei de conversão".

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000036424v10** e do código CRC **0f5197c2**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:30:15

5001792-09.2017.4.04.7129

900000036424.V10